

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/4275

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – מדרגות המס על דירה יחידה) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 9 – 1 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 9(ג), אחרי פסקה (3) יבוא :

"(3א) על אף האמור בפסקה (2), יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים בתקופה של שנה מיום תחילתו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – מדרגות המס על דירה יחידה) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024, והתקיים בו אחד מהתנאים הקבועים בסעיפים קטנים (א) עד (ג) של אותה פסקה, ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן :

- (א) על חלק השווי שעד 2,500,000 שקלים חדשים – לא ישולם מס ;
- (ב) על חלק השווי העולה על 2,500,000 שקלים חדשים ועד 3,000,000 שקלים חדשים – 3.5% ;
- (ג) על חלק השווי העולה על 3,000,000 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 5% ;
- (ד) על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדשים ועד 15,500,000 שקלים חדשים – 8% ;
- (ה) על חלק השווי העולה על 15,500,000 שקלים חדשים – 10%."

דברי הסבר

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – החוק), קובע את מדרגות מס הרכישה שיחולו ברכישת דירה, ובכלל זה מיסוי מופחת עבור רוכש דירה שהיא דירתו היחידה או דירה אשר מחליפה את דירתו היחידה.

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

בימים אלו, ישראל מצויה במצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, אשר הוכרז עקב מלחמת חרבות ברזל. כחלק מהשפעות המלחמה ענף הנדל"ן חווה קיפאון, ועולה החשש להשפעה שלילית שלו על כל המשק.

בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע בהוראת שעה למשך שנה מיום תחילתו של התיקון המוצע, שיעורי מס רכישה מופחתים עבור רוכשי דירה יחידה ומשפרי דיור. זאת, על מנת להקל על רוכשי דירה כאמור ולתמרץ עסקאות בשוק הדיור. לפי המוצע, על חלק השווי שעד 2,500,000 שקלים חדשים לא ישולם מס; על חלק השווי העולה על 2,500,000 שקלים חדשים ועד 3,000,000 שקלים חדשים ישולם מס בגובה של 3.5%; על חלק השווי העולה על 3,000,000 שקלים חדשים ישולם מס כפי שקבוע בחוק כיום.

יצוין, כי מדרגות מס הרכישה עודכנו בשנים האחרונות רק בהתאם לעליית המדד כפי שמחושב בחוק, ולא בהתאם לעליית מחירי הדירות. בשל כך, הסכומים הנקובים בחוק שעליהם ניתן פטור ממס רכישה, אינם משקפים עוד מחיר של דירה סטנדרטית ורוכשי דירה רבים שלא היו אמורים לשלם מס רכישה לפי תכלית החוק, נאלצים לשלם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)